

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלחואשלה

5418/25/פ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – איסור הפליה מחמת מוגבלות), התשפ"ה–2025

- תיקון סעיף 4 .1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, בסעיף 4 –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "מין" יבוא "מין, מוגבלות";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "או לאום" יבוא "לאום, מוגבלות, או מידע רפואי";
- (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), ניתן לבקש מסטודנט מידע רפואי או מידע אודות מוגבלותו ובלבד שהמידע נדרש בתום הליך הקבלה, לצורך מתן התאמות בלימודים, והוא ניתן בהסכמת המועמד או הסטודנט, לפי העניין.
- (ה) בסעיף זה –
- "מוגבלות" – לקות כמשמעותה בהגדרה "אדם עם מוגבלות" שבסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998²;
- "מידע רפואי" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996".

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

דברי הסבר

מידע רפואי נחשב למידע אינטימי ורגיש במיוחד, אשר חשיפתו כרוכה לעיתים קרובות במבוכה ובתחושה קשה של חדירה לפרטיות. החקיקה הקיימת מכירה בזכותם של אנשים לפרטיות בכל הנוגע למידע רפואי אישי, זכות שעוגנה בזכות חוקתית בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, לאור רגישות הרבה של המידע הרפואי, מטילה החקיקה שורה של חובות והגבלות על מי שמחזיקים מידע רפואי אישי, כולל ענישה בשל הפרת חובת השמירה על סודיות רפואית. למרות זאת, במציאות הקיימת נדרשים סטודנטים רבים, כעניין שבשגרה, לוותר על הסודיות הרפואית שלהם, ולכאורה להסכים לחשיפת המידע הרפואי אודותיהם בדרכים שונות, כתנאי קבלה ללימודים או להכשרה מעשית, ובכלל זה מילוי שאלון רפואי, דרישה להנפקת אישורים רפואיים שונים, חתימה על כתב ויתור סודיות רפואית. מצב זה הופך את מסירת המידע הרפואי לאילוץ ולא לפעולה הנעשית מתוך הסכמה חופשית. חשיפת המידע גוררת בעקבותיה לא אחת הפליית האנשים על רקע מצב בריאותי.

מי שנפגעים במיוחד הם אנשים עם מוגבלויות בלתי נראות, שחשיפת המידע הרפואי שלהם, למעשה חושפת את המוגבלות שלהם. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), אמנם אוסר על הפליה מחמת מוגבלות, אך מכיוון שעל פי רב מדובר על הפליה סמויה, קשה מאד להתמודד איתה ולהוכיח אותה.

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, אוסר על הפליה מטעמים עדתיים, ארץ מוצא, רקע חברתי-כלכלי, דת, לאום וכדומה, אולם אינו מתייחס למצב בריאותי או למוגבלות.

הצעה זו באה לתקן את המצב הקיים ולהגן על זכותם לפרטיות של מועמדים ללימודים באקדמיה ושל סטודנטים, בכל הנוגע למצבם הבריאותי ולמנוע הפליה על רקע מצב בריאותי או מוגבלות. ההצעה קובעת לראשונה איסור הפליה גם מחמת מצב בריאותי לצד איסור דרישת מידע רפואי או מידע לגבי מוגבלותו של אדם.

כמו כן, מוצע כי טופסי הרישום ללימודים לא יכללו חובה לספק מידע על מצב בריאותי או על מוגבלות. בצד זאת מוצע כי ניתן יהיה לבקש מידע אודות מצבו הבריאותי של סטודנט או מוגבלותו לצורך מתן ההתאמות המחויבות מתוקף החוק, וזאת בהסכמת הסטודנט ואם הדבר נעשה לאחר קבלתו ללימודים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5337/25) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/5405/25).

הצעת החוק זהה לפ/5337/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)